

1502424-67.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2026258/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 22708331 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 556/22/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2026258 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502424-67.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502424-67.2022.8.26.0228 C. 310/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2026258/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 22708331 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 556/22/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2026258 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO DA SILVA BATISTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

Vistos.

Em 30 de novembro de 2022, nesta cidade, Estado de São Paulo, na sala de audiências da 20ª Vara Criminal, sob a presidência do(a) Meritíssimo(a) Juiz de Direito, o Dr. RICHARD FRANCISCO CHEQUINI, comigo, escrevente, Mariane Cristina A. S. do Nascimento, matrícula 371.524, foi aberta a Audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, nos autos acima mencionados. Pelo(a) MM. Juiz foi determinada a colheita dos depoimentos através de sistema audiovisual, nos termos do artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal. INICIADOS OS TRABALHOS através da ferramenta Microsoft Teams compareceu o(a) DD. Promotor(a) de Justiça,

Dr(a). CONSTANCE CAROLINE ALBERTINA TOSELLI. Presente o réu GUSTAVO DA SILVA BATISTA, preso no CDP Osasco II, bem como sua Defensora Constituída, Dra. CLÁUDIA APLÔONIA BARBOZA, OAB/SP 158.463. Em seguida, o MM. Juiz de Direito determinou que se verificasse a perfeita funcionabilidade do sistema, nos termos da Res. CNJ 329/2020 o que, após conferência e conformidade, possibilitou o desenvolvimento regular do ato. Pelo MM. Juiz de Direito foi determinado, então, o registro de que a presente audiência se realizava por meio virtual, em razão, justificada, da pandemia por Covid-19, lançando também as demais advertências previstas no artigo 17 da citada Resolução normativa, nada sendo consignado pelas partes. Presentes a vítima DJALMA PEREIRA VASCONCELOS, bem como a testemunha LUAN HENRIQUE FURONI, que foram inquiridas. Presente a testemunha LEANDRO DOS SANTOS BEZERRA, que foi dispensada pelas partes. Em seguida, a defensora entrevistou-se com o réu, em contato reservado. Interrogado o réu, permaneceu em silêncio. As partes declararam não terem nada a requerer na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal. Em debates as partes postularam pela improcedência da ação em vista da prova produzida. Pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Acolho as manifestações das partes, incorporando-as, "per relationem", ao presente 'decisum', para o fim de JULGAR IMPROCEDENTE a ação, ABSOLVENDO o réu GUSTAVO DA SILVA BATISTA, com qualificação nos autos, fazendo-o na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal." Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) foi dito que não pretendia recorrer da sentença. Pela Defesa e pelo réu foi dito que não pretendiam recorrer da sentença. Ao final pelo MM Juiz foi dito: "EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA. Certifique-se o trânsito em julgado para as partes. Após, façam-se as comunicações e anotações necessárias, arquivando-se os autos a seguir." As mídias serão disponibilizadas em pasta digital conforme prevê o comunicado Conjunto nº 277/2020. Antes do encerramento, o MM. Juiz de Direito fez dar ciência da presente ata às partes que, verificando-a, nada objetaram, determinando-se, então, a sua preparação para assinatura eletrônica, saindo as partes devidamente intimadas, considerando-se publicada em audiência. Saem os presentes cientes e intimados. Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado eletronicamente pelo(a) Juiz(a) presidente do ato. Cópia do presente termo foi disponibilizada às partes, consoante determina o artigo 1.269 e seu parágrafo 1º, das NSCGJ. P.R.I.C.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

RICHARD FRANCISCO CHEQUINI
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA